



Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

ORDENANZA N° 010/2011 J.M.

POR LA QUE SE REGLAMENTA LAS INSTALACIONES PUBLICITARIAS EN CIUDAD DEL ESTE.-

VISTO: El Mensaje N° 222/I.M. por el cual la Intendencia Municipal eleva el proyecto de Ordenanza por el cual se reglamenta las instalaciones publicitarias en el municipio de Ciudad del Este; y,

CONSIDERANDO: Las disposiciones de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, y el dictamen de las Comisiones Asesoras Permanentes de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, y de Infraestructura y Servicios Públicos y aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Junio del 2011, según Acta N° 030; **por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
ORDENA

REGLAMENTAR LAS INSTALACIONES PUBLICITARIAS EN CIUDAD DEL ESTE.-

TITULO I NORMAS GENERALES

Art. 1º.- 1.1. OBJETO: La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones a que deberá sujetarse la publicidad instalada o efectuada en la vía publica o perceptible desde la vía publica y en sus aspectos sustantivos y procedimental, conforme el Artículo 238 de la Ley 3.966/10 ORGANICA MUNICIPAL.-----

1.2. CONCEPTO: A efectos de esta ordenanza se entiende por publicidad toda acción encaminada a difundir entre el publico el conocimiento de la existencia de una actividad, política, sindical, asistencial, religiosa, cultural, profesional, deportiva, económica o de productos y servicios, o cualquier otra dirigida a recabar la atención del publico hacia un fin determinado.-----

1.3. AMBITO DE APLICACIÓN: El ámbito de aplicación de esta ordenanza se circunscribe al término municipal y se concreta en todas las actividades publicitarias que se ejercen en el mismo y en las distintas modalidades que se regulen.-----

1.4. MODALIDADES DE PUBLICIDAD: El Mensaje publicitario podrá manifestarse a través de las siguientes modalidades: a-) PUBLICIDAD ESTATICA: Tendrá esta consideración la que se desarrolla mediante instalaciones fijas.- b-) PUBLICIDAD MOVIL: Aquella que sea autotransportada o remolcado su soporte por vehiculo motor.- c-) PUBLICIDAD AEREA: Tendrá esta consideración aquella que se desarrolla con aviones, globos o dirigibles.- d-) PUBLICIDAD IMPRESA: Tendrá esta consideración la que se basa en el reparto de impresos en la vía publica de forma manual e individualizada y e-) PUBLICIDAD AUDIOVISUAL: Tendrá esta consideración aquella que se desarrolla con el apoyo de instrumentos audiovisuales, mecánicos, eléctricos o electrónicos.-----

Todas las actividades publicitarias, deberán estar escrita en la parte superior y sobresalir en el Idioma Oficial, conforme el Artículo 140 de la Constitución Nacional (Castellano y Guaraní, el anunciante establecerá las modalidades de utilización de uno y otro), pudiendo agregarse a la misma publicidad en el idioma





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 2

de preferencia del Anunciante, el mismo mensaje publicitario en concordancia con el art.8° de Ley 1334/98 de Defensa de Consumidor y del Usuario.-----

1.5. ASPECTO TRIBUTARIO: Todos los actos de instalación de elementos de publicidad exterior están sujetos a previa autorización Municipal y al pago de los impuestos, tasas y canones que están fijadas por las Leyes y Ordenanzas, con la excepción de las situadas en dominio publico municipal sometidas al régimen de la Concesión, que estarán sujetas a lo dispuesto en sus correspondientes pliegos.-----

Art. 2°.- La publicidad en la vía publica se considerara según los casos, uso común especial o uso privativo de aquella, según se determina en la Ley Orgánica Municipal vigente.-----

Art. 3°.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES: 3.1. No se permitirán actividades publicitarias de cualquier clase en los siguientes lugares: a-) Sobre o desde los Inmuebles declarados Patrimonio Histórico, e Inmuebles de Interés Cultural. b-) Sobre o desde los templos, cementerios, estatuas, monumentos, fuentes, edificios, arbolado, plantas, jardines públicos y recintos destinados por el planeamiento urbanístico para equipamientos, dotaciones y servicios públicos, salvo lo que, con carácter restringido, se autoricen previo informe favorable de las Direcciones de Medio Ambiente y Área Urbana y que tengan por objeto la colocación de rótulos que pretendan difundir el carácter de los mismos. c-) En los lugares en que pueda perjudicar o comprometer el tránsito rodado o la seguridad del viandante. d-) En aquellas áreas o sectores que puedan impedir, dificultar o perturbar la contemplación de los edificios o conjuntos enumerados en los apartados a) y b), cuando su instalación perjudique las perspectivas urbanas y sobre las aceras de los inmuebles ajardinadas destinadas por el planeamiento para parques y jardines. e-) Suspendidos sobre la calzada de las vías públicas. f-) Con elementos sustentados o apoyados en árboles, semáforos y otras y otras instalaciones de servicios públicos, salvo lo previsto en esta ordenanza. g-) En los edificios en los que se limiten las luces o vistas de los ocupantes de algún inmueble u ocasionen molestias a los vecinos, salvo autorización de los mismos o acuerdo de la comunidad de propietarios. h-) En aquellas zonas o espacios en los que disposiciones especiales lo prohíban de modo expreso. 3.2. No se autorizara en ningún caso, aquellas actividades publicitarias que por su objeto, forma o contenido sean contrarias a las leyes y a las buenas costumbres. 3.3. a-) Tampoco se autorizaran la colocación de rótulos, carteles o placas que por su forma, color, dibujo o inscripciones puedan inducir a confusión con señales reglamentarias de tráfico, impidan su visibilidad o produzcan deslumbramientos a los conductores de vehículos. b-) Los anuncios reflectantes y c-) Los constituidos de materias combustibles en zonas forestales de abundante vegetación o de especies aisladas de consideración. 3.4. Queda prohibido el ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a la persona humana con la única finalidad de ser soporte material del mensaje o instrumento de captación de atención.-----

TITULO II NORMAS TECNICAS. REQUISITOS Y LIMITACIONES PARTICULARES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA.-

Art. 4°.- PUBLICIDAD ESTATICA: Dentro de la publicidad estática se establecen las siguientes modalidades: a-) Vallas publicitarias, b-) Carteles, c-) Banderolas y Pancartas y d-) Rótulos.-----





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 3

Art. 5°.- VALLAS PUBLICITARIAS. 5.1. Se considerara valla publicitaria exterior aquella instalación de implantación estática compuesta de un cerco de forma preferentemente rectangular y susceptible de contener en su interior elementos planos que hagan posible la exhibición de mensajes de contenido fijo o variable.- 5.2. Las dimensiones máximas no superaran los 4.5 metros de altura y 8.5 metros de longitud incluidos marcos y fondo máximo de 0.3 metros, que podrá ampliarse hasta 0.5 metros cuando el procedimiento de iluminación sea interno o se trate de carteles con movimiento. En caso contrario los elementos de iluminación estarán colocados en el borde superior del marco y no deberán sobresalir mas de 0.5 metros del plano de la cartelera. 5.3. La estructura de sustentación y los marcos de los elementos publicitarios deben estar diseñados y contruidos, tanto en su elemento como en su conjunto, de forma tal que queden garantizadas, la seguridad publica, una adecuada resistencia a los elementos naturales, una digna presentación estética y adecuadas, en todo caso, a las normas de publicidad exterior, quedando prohibido en todo momento, la utilización de tirantes como medio de sujeción de la estructura de sustentación del elemento.-----

Art. 6°.- VALLAS PUBLICITARIAS EN DOMINIO PUBLICO: Solo se permitirá la instalación de vallas publicitarias en dominio publico mediante régimen de concesión como consecuencia de concurso convocado por el Ejecutivo Municipal y regulado por los pliegos de bases y condiciones que se establezcan para el efecto.-----

Art. 7°.- VALLAS PUBLICITARIAS EN DOMINIO PRIVADO PERCEPTIBLES DESDE LA VIA PUBLICA: Solo podrán instalarse en los siguientes lugares: 7.1. Suelo no urbanizable y urbanizable. No se permitirá en el suelo no urbanizable la instalación de vallas publicitarias. En el suelo urbanizable podrá autorizarse la instalación cuando y siempre que no representen una agresión del paisaje urbano o natural del entorno, las agrupaciones de vallas publicitarias con las siguientes condiciones: a-) La superficie de una agrupación de vallas publicitarias no superara 50 metros cuadrados, b-) La longitud máxima de proyección del grupo de vallas publicitarias en planta será de 16 metros lineales, c-) La altura del limite superior de las vallas publicitarias, medida desde la rasante del terreno sobre el que se instalen, no podrán sobrepasar 8 metros lineales y d-) La distancia mínima entre agrupaciones de vallas publicitarias no podrá ser inferior a 250 metros. 7.2. Suelo Urbano: Estos elementos solo podrán instalarse en los siguientes lugares: a-) Medianeras de edificios, solares y vallados de protección y andamios de obras. 7.2.1. Vallas publicitarias en medianeras de edificios: Será susceptible de autorizar la instalación de vallas publicitarias en aquellas medianeras que surjan como consecuencia de derribos de edificaciones o por una menor altura del edificio colindante. En ambos casos deberá contar con la conformidad de los propietarios o comunidades respectivas. No serán autorizables las vallas publicitarias de aquellas medianeras, visibles desde la vía pública, que surjan por la construcción de edificaciones de nueva planta a las que se les haya exigido tratamiento de fachada. Las manifestaciones publicitarias sobre medianeras, realizadas con tratamientos superficiales de carácter duradero (pintura o elementos similares) se autorizaran con las mismas limitaciones que las vallas publicitarias. La vigencia de la autorización quedara limitada con carácter general a la obtención de autorización de obras de edificación en el solar o edificio al que recaiga la medianera donde se instale la valla publicitaria.- 7.2.2. Vallas publicitarias en solares. Los propietarios de solares deberán mantener los vallados en buen estado y con seguridad, y en ellos podrá concederse licencia para la instalación de vallas publicitarias con las siguientes condiciones: a-) en la alineación de los solares y sobre su cerramiento, no pudiendo sustituir a este. b-) La altura máxima de la parte superior de la cartelera será de 7.5 metros medidos desde la rasante de la calle, no permitiéndose vuelo alguno sobre la vía publica. c-) Podrán disponerse en grupos que no superen la dimensión máxima





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 4

establecida (8.5 metros) d-) La separación entre unidades o grupos de vallas publicitarias será la equivalente al 50 % de la altura de la mayor colindante, debiendo tratarse la superficie existente entre estas con un elemento ornamental, celosías, lamas u otros elementos de unión diseñados al efecto, sin que puedan, en ningún caso utilizarse como soporte de manifestaciones publicitarias. Este tratamiento deberá plantearse sobre el perímetro del solar. e-) La separación entre las vallas publicitarias y los edificios colindantes deberá ser como mínimo de 2 metros, debiendo tratarse esta de igual forma que la separación entre las vallas. Si el edificio colindante estuviera catalogado como protegido la separación entre vallas y este será igual a la altura de la valla. f-) La vigencia de la autorización quedara limitada con carácter general al comienzo de la edificación. No obstante podrá concederse una prórroga de dicha autorización a petición del interesado siempre que para la ejecución de las obras que se acometan no fuera necesaria la modificación de la alineación que poseía el antiguo cerramiento solar. En el supuesto de que se pretendiera una instalación sobre el vallado de protección de obras, cuando este modifique la primitiva alineación del cerramiento del solar, será necesaria la petición y obtención de nueva autorización para la instalación de vallas publicitarias. 7.2.3 Vallas Publicitarias en vallas de protección y andamios de obras: a-) Podrá autorizarse la instalación de vallas publicitarias sobre las vallas de protección de obras de nueva planta o rehabilitación integral de edificios, siempre que conlleven la desocupación total del inmueble en el curso de las obras, no pudiendo sustituir en ningún caso a las vallas de protección. b-) Las condiciones de implantación serán las mismas que para las vallas publicitarias en solares. c-) Podrá autorizarse la instalación de vallas publicitarias adosadas a andamios fijos de obras de nueva planta o rehabilitación integral de edificios, siempre que conlleven la desocupación total del inmueble en el curso de las obras, en las mismas condiciones que las vallas publicitarias de solares.-----

Art. 8°.- CARTELES. 8.1. Se consideraran carteles los anuncios litografiados o impresos por cualquier procedimiento sobre papel, cartulina o cartón y otra materia de escasa consistencia y corta duración. 8.2. Se prohíbe toda fijación de carteles sobre edificios, muros, vallas de cerramiento o cualquier otro elemento visible desde la vía pública con excepción del mobiliario urbano que contando con autorización municipal, admita superficie destinada a la instalación de esta modalidad publicitaria y en aquellos sitios indicados y diseñados especialmente para esta finalidad por la Municipalidad.-----

Art. 9°.- BANDEROLAS Y PANCARTAS. 9.1. Son elementos publicitarios de carácter efímero, realizados sobre telas, lonas, plásticos o paneles. 9.2. Las Banderolas solo podrán instalarse en: a-) Medianeras de los edificios y en soportes de alumbrado público y otros elementos que cuenten con la autorización municipal durante los periodos electorales a cargos públicos. En todo caso, cada candidatura vendrá obligada a retirar los elementos publicitarios subsistentes una vez concluido el periodo electoral. De no hacerlo en el plazo de diez días, transcurridos los cuales lo harán los servicios municipales a costa del infractor. b-) En fachadas de edificios íntegramente comerciales, por motivos de ventas extraordinarias, podrán autorizarse excepcionalmente y por un periodo no superior a dos meses, que deberán ser retirados en un plazo máximo de 10 días, transcurrido los cuales lo harán los servicios municipales a costa del infractor. c-) En fachadas de museos o edificios públicos con salas de exposiciones por motivo de estas podrán autorizarse excepcionalmente y por un periodo no superior a dos meses, que deberán ser retirados en un plazo máximo de 10 días, transcurrido los cuales lo harán los servicios municipales a costa del infractor. Estas instalaciones tendrán la solidez necesaria para garantizar la seguridad vial. 9.3.1. Las pancartas podrán autorizarse excepcionalmente, por el Ejecutivo Municipal, en aquellos lugares de la vía pública que se





señalen durante periodo de elecciones, en fiestas populares y en acontecimiento de interés ciudadano. En estos casos serán de aplicación las siguientes normas: a-) En la solicitud de autorización, se deberá expresar la forma, dimensiones, materiales y contenido de la pancarta, el emplazamiento pretendido, la altura mínima sobre la calzada en que deba situarse y acompañar informe de técnico competente, visado por la Dirección de Área Urbana de la Municipalidad, que justifique la estabilidad al viento de la sujeción y demás elementos de la pancarta. b-) Las pancartas habrán de colocarse de forma que no perturben la libre circulación de viandantes o vehículos, ni pueda ocasionar daños a las personas, a la vía pública o a los árboles o instalaciones existentes en la mismas. En todo caso, la parte inferior de la pancarta no podrá situarse a menos de cinco metros de altura de la calzada. c-) Las pancartas deberán retirarse por los propios titulares de la autorización dentro de los diez días siguientes a la terminación de la campaña electoral o de las fiestas populares, en su caso. De no hacerlo, se retirarán por los servicios municipales, a costa de los titulares de la autorización. 9.3.2 En andamios de obras y durante la ejecución de estas, se podrá autorizar como proyecto especial, la instalación de pancartas con imágenes arquitectónicas o expresiones artísticas que tiendan a evitar el impacto de las mismas, permitiéndose destinar un máximo del 15% de su superficie a mensajes publicitarios.-----

Art. 10°.- ROTULOS. Se consideran rótulos los anuncios, fijos o móviles, por medio de pintura, azulejos, cristal, hierro, hojalata litografiada, tela o cualquier otra materia que asegure su larga duración. Así mismo, tendrá la consideración de rótulos: a-) Los carteles que se hallan protegidos de cualquier forma que asegure su conservación, entendiéndose que cumplen esta condición los que se fijan en lugares a propósito, con la debida protección, para su exposición durante quince días o periodo superior y los que hayan sido contratados o permanecieren expuestos por los mismos plazos y con similar protección y b-) Los anuncios luminosos, iluminados y los proyectados en pantalla o por rayo láser, fijos o móviles.-----

Art. 11°.- ROTULOS EN DOMINIO PÚBLICO. Solo se permitirá la instalación de rótulos en dominio público mediante el régimen de concesión conforme a las leyes nacionales y reguladas por los pliegos de bases y condiciones que se establezcan al efecto.-----

Art. 12°.- ROTULOS EN DOMINIO PRIVADO PERCEPTIBLE DESDE LA VIA. Solo podrán instalarse en los siguientes lugares: En suelo no urbanizable no se permitirá la instalación de rótulos publicitarios. En suelo urbanizable se autorizará siempre y cuando no representen una agresión al paisaje urbano o natural del entorno, con unas dimensiones máximas de 4 metros de longitud y 7 metros de altura medidos desde la rasante del terreno sobre el que se instale y con un fondo máximo de 0.30 metros. La distancia mínima entre rótulos y vallas publicitarias no será inferior a 100 metros. 12.1. Suelo Urbano. Estos elementos solo podrán instalarse en los siguientes lugares a-) Rótulos en locales de planta baja o en planta primera cuando no existan vuelos en ella y se encuentre incorporada visualmente a la planta baja por el tratamiento unitario de la fachada. b-) Rótulos en locales de plantas superiores. c-) Rótulos en coronación de edificios, d-) Rótulos en toldos, marquesinas y elementos eventuales de temporada. e-) Rótulos en muros, cercos, vallas y espacios libres. 12.2.1 Rótulos en locales de planta baja y primera incorporada a la baja. Estos podrán clasificarse en a-) Adosados a fachada, en los que se admitirá hasta un vuelo máximo de 0.30 metros, b-) En bandera, cuando se supere el citado vuelo. Los rótulos comerciales adosados deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia fachada del comercio o local al



que corresponda, ajustándose, como criterio general, a la estructura de los huecos de la fachada y siendo necesario el uso de materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona y en el valor arquitectónico del edificio. Los Rótulos en bandera tendrán como saliente máximo el 80% del voladizo admisible para el edificio, teniendo en cualquier caso como límite máximo 1 metro y siempre que quede la proyección de su punto mas saliente sobre la acera a una distancia mínima de 0.4 metros de la calzada. Si se instalan en calles peatonales deberán ser corregidas estas dimensiones en función del acceso de vehículos. Los Rótulos en bandera no podrán rebasar en su altura la fachada del local o comercio en el que están instalados. El fondo total del anuncio no podrá superar los 0.3 metros. Aquellos Rótulos que sean luminosos o en bandera deberán tener su parte mas baja a una altura superior a 2.5 metros de la rasante de la acera. Se cuidara de manera especial el diseño y su integración en el entrono urbano de los anuncios que pretendan instalarse.

12.2.2. Rótulos en locales de plantas superiores, solo serán autorizables: a-) En edificios de uso exclusivo terciarios comercial diseñados originariamente para ese fin, la instalación de rótulos adosados en paños ciegos de fachadas siempre que estén compuestos de letras sueltas cuya altura no sea superior a 1 metro, sin marcos de contorno y que no se sobrepongan a los huecos, antepechos de balcones y elementos arquitectónicos y ornamentales de la misma, no podrán sobresalir mas de 0.30 metros del plano en el que se situé. La Rotulación será exclusiva del conjunto del inmueble para definir su componente terciaria, sin dispersión de mensajes publicitarios sobre sus fachadas. b-) En las fachadas ciegas o medianeras de los edificios de uso exclusivo terciario rótulos adosados, que no podrán rebasar en sus dimensiones una tercera parte de la altura ni la mitad de la anchura del parámetro visible con un vuelo máximo de 0.30 metros, del plano de la calzada. La Rotulación será exclusiva del conjunto del inmueble para definir su componente terciaria, sin dispersión de mensaje publicitario sobre sus fachadas y c-) En fachadas de edificios de uso exclusivo terciario comercial, excepcionalmente rótulos en bandera con un saliente máximo de 1 metro desde la alineación de fachada, con una altura máxima del tercio del edificio y fondo máximo de 0.30 metros, quedando libre la planta baja y siempre que la proyección de su punto mas saliente quede a una distancia mínima de 0.40 metros de la calzada. Si se instalan en calles peatonales deberán ser corregidas estas dimensiones en función del acceso de vehículos. La rotulación será exclusiva del conjunto del inmueble para definir su componente terciaria, sin dispersión de mensajes publicitarios sobre su fachada.

12.2.3. Rótulos en coronación de edificios. Serán autorizables en edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación sustantiva, con autorización expresas de la comunidad de propietarios. La ubicación de estos rótulos será paralela al plano/s de fachada/s del edificio donde se pretende instalar, sin que en ningún caso pueda sobresalir ningún elemento de los límites de la fachada. Habrá de componerse de letras sueltas, sin marcos de contorno y su altura no superara el décimo de la fachada, con un máximo de 3 metros. Podrán aprovecharse para su sustentación los elementos constructivos de protección de la cubierta y en ningún caso podrá existir separación entre la parte superior de este e inferior del anuncio. No podrán instalarse en edificios de cubiertas inclinadas, excepto en aquellos ubicadas en zonas calificadas como industriales. En este supuesto la altura del rotulo no podrá superar a los 3 metros. No podrán instalarse rótulos en coronación de edificios cuando alguno de sus colindantes estuviera catalogado como protegido. No se permitirá la instalación de rótulos en coronación de edificios en el ámbito declarado de interés cultural e inmuebles históricos.

12.2.4. Rótulos en toldos, marquesinas y elementos eventuales de temporada. Solo se admitirán rótulos o mensajes publicitarios en toldos o marquesinas cuando se encuentren incorporados a su propia configuración, no debiendo ser elementos independientes adosados o superpuestos.





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 7

12.2.5. Rótulos en muros, cercos, vallas y espacios libres: No se admitirá en ninguno de estos casos la instalación de rótulos.-----

Art. 13°.- PUBLICIDAD MOVIL. Se entenderá por publicidad móvil aquella que se realice con un elemento remolcado o en vehículo especialmente diseñado para ella, como asimismo las propagandas comerciales estampadas en parabrisas traseros de los automóviles y buses. Este tipo de publicidad será autorizable siempre que cuente con el informe de la Dirección de Transito y Medio Ambiente de la Municipalidad y no se efectué mediante estacionamiento o aparcamiento del vehículo o remolque.-----

Art. 14°.- PUBLICIDAD AEREA. Será susceptible de utilizar publicidad aérea en las siguientes modalidades: a-) Con aviones o dirigibles según la legislación vigente en la materia. b-) Con globos estáticos o cautivos siempre que se ubiquen en el interior de solares de forma que los elementos de sustentación, así como el propio globo, no sobrepasen el perímetro del inmueble.-----

Art. 15°.- PUBLICIDAD IMPRESA. Se autorizara el reparto de publicidad impresa en los siguientes casos: a-) En periodo de elecciones, por motivo de fiestas populares y acontecimientos de intereses ciudadano. b-) Cuando se realice por entidades de interés social, cultural y sin ánimo de lucro. c-) Cuando se efectué en la entrada del local comercial, así como por asociaciones de comerciantes dentro de los límites territoriales de estas, siempre teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 1° específicamente en el inciso, 1. 4. En todo caso el titular o beneficiario del mensaje será responsable de mantener limpio el espacio urbano que se hubiere visto afectado por la distribución de esta.-----

Art. 16°.- PUBLICIDAD AUDIVISUAL. La publicidad acústica quedara limitada a los horarios del comercio o especialmente autorizados en cada caso, la potencia de los altavoces no podrá ser superior, en función de la zona que se desarrolle, a los niveles de recepción externos que fijen las leyes. Las proyecciones fijas o animadas perceptibles desde la vía pública con fines publicitarios se denegaran cuando la previsible aglomeración de público o de vehículos pueda obstruir la circulación de peatones por la acera o la de vehículos por la calzada.-----

TITULO III REGIMEN JURIDICO DE LAS AUTORIZACIONES DE LOS ACTOS DE PUBLICIDAD U SUS PROCEDIMIENTO NORMAS GENERALES.-

Art. 17°.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA. Están sujetas a la previa autorización municipal, la ejecución de las instalaciones precisas para la realización de los actos de publicidad exterior y transmisión de mensajes publicitarios, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para la transmisión y difusión de estos mensajes publicitarios, con independencia de la titularidad publica o privada de la instalación. No precisaran de dicha autorización: a-) Las placas indicativas de dependencias publicas, centros de enseñanzas, hospitales clínicas publicas, dispensarios, farmacias o instituciones benéficas o actividades profesionales colocadas sobre las puertas de acceso. b-) Las placas indicativas de actividades profesionales colocadas sobre las puertas de acceso, con una superficie máxima de 0.10 metros cuadrados. c-) Los anuncios colocados en las puertas, vitrinas o escaparates de establecimientos comerciales, limitados a indicar los horarios en que se hallan abiertos al publico, los precios de los artículos ofrecidos, los motivos de su cierre temporal, de traslado, liquidaciones o rebajas y otros similares y d-) Los que se limiten a indicar la situación de





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 8

venta o alquiler de un inmueble y razón colocados en el mismo, con una superficie máxima de 0.5 metros cuadrados.-----

Art. 18°.- DE LA TITULARIDAD: 18.1. Podrán ser titulares de la Autorización: a-) Las personas físicas o jurídicas, que realicen directamente las actividades comerciales, industriales o de servicio a que se refiere los elementos publicitarios. b-) Aquellas personas físicas o jurídicas que de forma habitual y profesional se dediquen a la actividad publicitaria y se tengan su respectivo Registro Único de Contribuyentes. 18.2 La Titularidad de la Autorización trae aparejado: a-) La imputación de las responsabilidades, civiles, penales, administrativos y de todo orden que se deriven de las instalaciones y de los mensajes publicitarios correspondientes. b-) La obligación del pago de los impuestos, tasas y canones, y cualesquiera otras cargas fiscales que graven las instalaciones o actos de publicidad. c-) El deber de conservar y mantener el material publicitario y su sustentación por parte del titular de la misma, en perfectas condiciones de ornato y seguridad. d-) En la ejecución y montaje de las instalaciones se adoptaran cuantas medidas de precaución fueren necesarias al objeto de evitar riesgos a personas y cosas. Las Autorizaciones se otorgaran dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. No podrá ser invocada dicha autorización para tratar de excluir o disminuir en alguna forma, las responsabilidades civiles, administrativas y penales, que deban ser asumidas íntegramente por los titulares de las autorizaciones o propietarios de las instalaciones, incluso en lo que respecta a cualquier defecto técnico de las instalación o a efectos del mensaje publicitario.-----

Art. 19°.- SOLICITUD Y DOCUMENTACION. 19.1. Para la tramitación del expediente de solicitud de autorización de instalación de anuncios publicitarios de las diversas modalidades de publicidad establecidos en el artículo 1.4 de esta ordenanza, y sin perjuicio de las autorizaciones que procedan por otras Administraciones públicas competentes, será presentado en la Mesa de Entrada la Municipalidad de Ciudad del Este, acompañada de la siguiente documentación: a-) Nombre o razón social de las personas físicas o jurídicas que soliciten la autorización. En caso de personas jurídicas, deberán acompañar la documentación autenticada por escribanía que acredite la representatividad legal del firmante de la solicitud. b-) Documentación que exprese lugar de ubicación exacta donde se pretenda instalar el elemento publicitario, especificando dimensiones, sistema de montaje, con justificación técnica de los elementos estructurales sustentables necesarios para su estabilidad y seguridad, hipótesis de cálculo y seguridad a la acción del viento. c-) Patente Comercial al día del local donde será instalado el elemento publicitario. d-) Si el solicitante no es titular de la patente comercial, deberá adjuntar copia autenticada por escribanía del contrato de arrendamiento o del permiso o consentimiento del propietario para la instalación del elemento publicitario. e-) Planos de situación (escala mínima 1:1.000), emplazamiento en el solar, edificio, etc. (escala mínima 1:100), secciones y alzados tanto del elemento de las fachadas, cierres o elementos verticales sobre los que se instale, en los que se refleje exactamente las proyecciones, tanto sobre el suelo como sobre los paramentos verticales, de la totalidad del elemento publicitario y su estructura (escala mínima 1:100). f-) Fotografías a color, tamaño 13 X 18 centímetros, de las fachadas o medianeras del edificio o de la parcela sobre la que se realizara la instalación, tomadas desde la vía pública de forma que permitan la perfecta identificación del mismo. g-) Proyecto específico de las instalaciones eléctricas de acuerdo a las normativa vigente, en caso de que se trate de un elemento luminoso o con mecanismos que precisen instalación eléctrica de tipo que en su caso requiera la





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 9

autorización de la Ande. 19.2. Según las distintas modalidades de manifestación publicitaria se exigirá lo siguiente: a-) En Publicidad móvil: Cuando la actividad publicitaria se realice mediante vehículos destinados a tal fin, deberán adjuntar igualmente la copia autenticada por escribanía de la habilitación del vehículo, póliza de seguro del vehículo, sin perjuicio de aquellos otros documentos que en atención al tipo de instalaciones se consideren necesarios para garantizar la seguridad del tráfico rodado y peatonal. b-) En Publicidad Aérea: Se adjuntará la documentación que exija la legislación específica aplicable. En el caso de globos cautivos o estáticos, se acompañará además certificado técnico competente sobre características y cualidades del mismo. 19.3 En el caso de vallas publicitarias, rótulos en plantas superiores de edificios, excluida la planta baja y rótulos en coronación de edificios, los solicitantes de la autorización deberán acreditar la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan derivarse de la colocación y explotación de dichos elementos.-----

Art. 20°.- DE LA VIGENCIA, EFICACIA Y CADUCIDAD DE LAS AUTORIZACIONES.

20.1. Vigencia de las Autorizaciones. Las Autorizaciones para instalaciones publicitarias o el ejercicio de actividades de dicha naturaleza tendrán la vigencia que se establezca en la Resolución que las otorgue. Si en la resolución no se estableciera plazo de vigencia, este será con carácter general el siguiente: a-) Las vallas publicitarias, rótulos superiores de edificios, excluida la planta baja y rótulos en coronación de edificios, dos años de vigencia. Finalizado el plazo de vigencia su titular o persona física o jurídica que se subroga en los derechos de este, deberá proceder al desmontaje y retirada de la instalación en el plazo de 5 días, caso contrario lo realizará el Municipio a costas del titular de la autorización. 20.2.- Eficacia de las Autorizaciones. La eficacia de la autorización queda condicionada a la efectividad del pago de cuantos impuestos, tasas, cánones puedan devengarse como consecuencia de las instalaciones publicitarias. 20.3. De la Revocación de la Autorización. Las autorizaciones para instalaciones publicitarias podrán ser revocadas y suspendidas cuando no cumplieren con sus obligaciones tributarias y cuando el Ejecutivo Municipal así lo determine. No habrá lugar a indemnización alguna cuando el Ejecutivo Municipal revocare la Autorización.-----

TITULO IV INSTALACIONES PUBLICITARIAS EN BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, DOMINIO PÚBLICO, USO PÚBLICO Y SERVICIO PÚBLICO.-

Art. 21°.- 21.1. El Ejecutivo Municipal por recomendación de la Dirección de Área Urbana, podrá señalar los lugares en los que podrán instalarse elementos con fines publicitarios, así como fijar las características de las expresadas instalaciones. 21.2. La concesión para la explotación de dichos medios publicitarios, será realizada conforme al pliego de bases y condiciones, la construcción e instalación de los mismos, podrán en su caso revertir al municipio una vez finalizada la concesión.-----

Art. 22°.- 22.1.- Solo se admitirá que las instalaciones destinadas a prestar servicios públicos en las vías públicas de la ciudad puedan servir de elemento sustentador de actividades publicitarias en: a-) Indicadores callejeros especialmente establecidos sobre soportes propios, iluminados, instalados por la Empresa Concesionaria. El Municipio fijará, en cada caso, en el correspondiente pliego las condiciones mínimas que deban reunir los letreros rotulados de las vías públicas para asegurar su perfecta





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 10

visibilidad. b-) En cualquier otro destinado a la información ciudadana. 22.2. Los pliegos, con arreglo a los cuales se conceden dichas concesiones, determinaran, además de las dimensiones, lugares en que hayan de instalarse y restantes condiciones que, en cada caso, procedan, los porcentajes de reserva de espacio que deberán quedar a disposición del Municipio para los avisos o anuncios que estimara conveniente. 22.3. Con independencia de lo preceptuado en los números anteriores, el municipio podrá autorizar, con carácter excepcional y temporalmente limitado, la utilización de las instalaciones de cualquier servicio publico municipal para sustentar elementos publicitarios referentes a acontecimientos o actividades ciudadanas de gran relieve, tales como ferias, congresos, exposiciones, juegos o campeonatos deportivos de notoria importancia u otros similares.--

Art. 23°.- 23.1. También podrán instalarse elementos publicitarios en los refugios y marquesinas y postes de paradas de autobuses, en las paradas urbanas y en las cabinas telefónicas, previa autorización, sujeta a las condiciones que en su caso imponga el Municipio. 23.2. Los anuncios de casillas autorizados mediante concesión, se regirán por lo que dispongan los respectivos pliegos de condiciones. 23.3. En las restantes casillas, no se admitirá ningún tipo de manifestación publicitaria en la parte superior de la casilla o por encima de su cornisa o remate. Únicamente será autorizable la instalación de carteles publicitarios debidamente protegidos e incorporados a las fachadas o paramentos del mismo e integrados en su diseño.-----

TITULO V PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Art. 24°.- CONCEPTO DE INFRACCION. Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren las prescripciones de esta Ordenanza y las contenidas en la Ley Orgánica Municipal y demás leyes. No se podrá imponer sanción alguna sin previa tramitación del Título Cuarto del Régimen de Faltas Municipales (Ley 3966/10). En el supuesto de que la instalación antirreglamentaria de carteleras, carteles, rótulos y demás modalidades publicitaria supongan ocupación de vía publica en planta o vuelo, el Ejecutivo Municipal podrá proceder a su retirada, una vez acreditada tal invasión, sin que haya derecho a reclamar por los posibles daños que pudiera sufrir la instalación y sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. En cualquier caso que exista peligro inminente para el ciudadano, bienes o tránsito rodado, la manifestación publicitaria, podrá ser retirada de Oficio por el Municipio, sin requerimiento previo al titular del anuncio y sin perjuicio de que continúe la tramitación del sumario administrativo correspondiente. Por excepción, cuando como consecuencia del desarrollo de actividades, de carácter itinerante o esporádico, y en general, de vigencia temporal reducida, se realicen campañas publicitarias con manifiesta infracción de lo dispuesto en esta ordenanza, se establecerá el siguiente procedimiento: a-) Requerimiento al infractor para que en el plazo de 24 horas, proceda a la retirada de banderolas, pancartas o cualquier otro medio por el que se lleve a cabo este tipo de campaña. b-) De no ser retirados tales elementos en el plazo concedido lo realizara el Municipio inmediatamente a costas del infractor, sin perjuicio de proseguir la tramitación del expediente en el Juzgado de Faltas Municipales.-

Art. 25°.- SANCIONES: 25.1. El incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza será sancionado con multa, sin perjuicio de la adopción de las medidas que sean procedentes a fin de restablecer la legalidad infringida y sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios a que en su caso hubiere lugar. Para la fijación de la cuantía de las multas, se atenderá al grado de culpabilidad, reincidencia, reiteración y demás circunstancias agravantes o atenuantes que concurran.-----





Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 010/2011 J.M.

Hoja N° 11

En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el infractor. El incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza será sancionado con multa de 20 (veinte) a 200 (doscientos) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, el decomiso de los anuncios. Las multas deberán ser hechas efectivas dentro de los cinco días siguientes a la fecha en la que la Sentencia del Juzgado de Faltas este firme y ejecutoriada. En caso contrario el infractor incurrirá automáticamente en mora, y se le aplicara un recargo del 10 % mensual, sobre el importe de la multa impaga. El infractor podrá avenirse a acatar voluntariamente las órdenes correctivas dispuestas por el Ejecutivo Municipal, dentro de un plazo de tres días, en cuyo caso será beneficiado con una reducción de las multas que correspondan, hasta el 50 % del monto establecido para estos casos. La imposición de sanciones o multas se graduara de acuerdo con la gravedad de la infracción, el perjuicio causado a los intereses generales, el beneficio obtenido y otras circunstancias que tengan relación con el hecho sancionado. Serán circunstancias agravantes, la reiteración o la reincidencia en la comisión de infracciones a las disposiciones de esta ordenanza. Independientemente del proceso ante el Juzgado de Faltas y de las sanciones que correspondan por las infracciones a la presente ordenanza, el Ejecutivo Municipal podrá adoptar las medidas correctivas que se precisen para establecer la legalidad infringida, preservar la seguridad pública o garantizar la circulación de los ciudadanos. Tales medidas podrán consistir en: a-) Ordenar las rectificaciones necesarias en las obras e instalaciones realizadas, b-) Disponer el desmontaje o retirada parcial o total de los anuncios instalados indebidamente y c-) Cualquier otra que sea necesaria para cumplir con los fines del presente artículo. 25.2. No serán necesarios requerimientos previos al responsable de los anuncios y estos podrán ser retirados a costa del responsable, sin perjuicio de las sanciones que corresponda, los anuncios publicitarios que: a-) No tengan permiso municipal o que no se adecuen a los permisos otorgados y b-) Estén apoyados en espacios del dominio publico, o sobrepasen la línea de fachada de las propiedades privadas y se extiendan sobre espacios de dominio publico.-----

Art. 26°.- RESPONSABLES. De las infracciones de esta ordenanza serán responsables solidarios: a-) en primer lugar la Empresa Publicitaria o en su caso la persona física o jurídica que hubiese dispuesto la colocación del anuncio sin la previa autorización o concesión, o con infracción de las condiciones impuestas en las mismas o de los preceptos de la presente ordenanza. b-) El titular o beneficiario del mensaje y c-) El propietario del lugar en que se haya efectuado la instalación, cuando lo hubiera autorizado. El titular de la autorización y el propietario del suelo o edificación, podrán retirar los anuncios que se fijan sin su consentimiento y sin perjuicio de que pueda denunciar los hechos al Municipio a los efectos legales pertinentes.-----

Art. 28°.- DISPOSICION TRANSITORIA. En tanto en cuanto permanezcan en vigor las autorizaciones de publicidad concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza, no precisaran adecuarse a lo dispuesto en esta.-----

Art. 29°.- DEROGANSE, todas las disposiciones contrarias a las de esta Ordenanza.-----

Art. 30°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-



Recibido en la Sección Archivo
Por [Signature]
En fecha 17 / 06 / 17
A las 12:20 horas

Junta Municipal de Ciudad del Este

PARAGUAY



Corresponde a la Ordenanza N° 01012011 1M

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veinte días del mes de junio del año dos mil once.

ALBERTO RODRIGUEZ FLORENTIN
Presidente J.M.



ABOG. BLAS DAVALOS ROMERO
Secretario J.M.

P.J. M. Cdm.